



PUTUSAN

Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Syandyta Ginting;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Selamat Kel. Lau Bagot Kec. Tigalingga
Kab. Dairi Sumatera Utara / Jl. Kemiri Suka Dono
Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan
Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Rikki Sinulingga;
Tempat lahir : Sarin Tolu;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jamin Padang Perang-II Bulan Kost kosan PING /
Desa Sarin Tolu Kec. Tiga Lingga Kab. Dairi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Luddy Tanca Aprija Perangin-angin;
Tempat lahir : Batu Mamak;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Ujung No.19 A Kel. Tanjung Gusta Kec.
Medan Helvetia / Desa Batu Mamak Kec. Tiga Binanga
Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Para terdakwa masing-masing telah ditahan berdasarkan pentapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama S.Firdaus Tarigan, SH., SE., MM, Prananta Garcia, SH., Jemis A.G.Bangun, SH., Dian Prawiro Napitupulu, SH., masing-masing adalah Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Forum Bantuan Hukum Indonesia, berkantor di Jl. Villa Gading Baru No. B/9 Bks. Jakarta 17610 dan Perwakilan Medan Jl. Ngumban Surbakti (Ring Road) No. 149 Medan, 2013, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

Halaman 2 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 09 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 09 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Syandyta Ginting, terdakwa II Rikki Sinulingga, dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membantu melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Syandyta Ginting dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dengan pidana penjara masing-masing selama selama 20 (dua puluh) Tahun dan terdakwa II Rikki Sinulingga dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah

Disita dari Arianto Sembiring

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
- 1 (satu) buah celana pendek

disitadari Edi FanantaGinting

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitam

Disita dari Syandya Ginting

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitam

Disita dari Luddy Tanca Aprija Perangin-angin

- 1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putih

Halaman 3 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Edi Fananta Ginting

Seluruh barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Edi Fananta Ginting

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan, dengan alasan sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa Yaitu Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga, dan Luddy Tanca Perangin-Angin untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : Pdm-471 / L.2.10.3 / Eoh.2 / 08 / 2021 pada perkara pidana Nomor : 2537 / Pid. B / 2021 / PN / Mdn;
- Menyatakan Para Terdakwa Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga, dan Luddy Tanca Perangin-Angin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
- Membebaskan Para Terdakwa Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga, dan Luddy Tanca Perangin-Angin dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Para Terdakwa Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga, dan Luddy Tanca Perangin-Angin;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Para Terdakwa Syandyta Ginting, Rikki Sinulingga, dan Luddy Tanca Perangin-Angin dari Rumah Tahanan Negera;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 20 Januari

Halaman 4 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Dupliknya dan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama ;

Bahwa terdakwa I Syandyta Ginting dan terdakwa II Rikki Sinulinggaserta terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-anginbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Edi Fananta Ginting (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I Syandyta Ginting dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-anginbersama-sama dengan saksi Edi Fananta Ginting(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun berkunjung ke Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara selama 2 (dua) jam dimana pada saat berjoget dipanggung Kafe 77 tersebut antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban Alm. Janwarisa Sembiring Als Ucok saling bersenggolan yang menimbulkan pertengkaran antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban sehingga muncul perasaan tidak senang oleh saksi Edi Fananta Gintingterhadap korban, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Edi Fananta Ginting mengajak terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan “ayok pulang, mau dihantamnya aku” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa IIbersama saksi Edi Fananta Ginting dan saksi Awal Sinulingga serta saksi Rio Swandi Bangun pergi meninggalkan Kafe 77 tersebut lalu sesampainya di Simpang Selayang Medan maka saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi Edi Fananta Gintingbersama dengan terdakwa I dan terdakwa III tetap berada di Simpang Selayang Medan. Kemudian pada saat berada di Simpang Selayang Medan lalu saksi Edi Fananta Gintingyang masih menyimpan perasaan yang tidak senang terhadap korban pada saat bersenggolan

Halaman 6 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Edi Fananta Gintingdi Kafe 77 tersebut maka timbul niat saksi Edi Fananta Gintinguntuk melakukan pembalasan terhadap korbankemudian saksi Edi Fananta Gintingberkata kepada terdakwa I dan terdakwa III “belum pernah aku digitukan orang, gak sor aku, balik nanti kita kesana sekalian carikan dulu pisau” kemudian terdakwa I dan terdakwa III yang mengetahui bahwa saksi Edi Fananta Gintingtidak terima atas perbuatan korban kepada saksi Edi Fananta Ginting dan akan melakukan pembalasan terhadap korban lalu mendukung niat saksi Edi Fananta Gintingdan menyetujui untuk kembali ke Kafe 77 Medan tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa III lalu pergi kerumah saksi Rajuva Ginting untuk mengambil pisau seperti yang diperintahkan saksi Edi Fananta Gintingkepada terdakwa I dan terdakwa III tersebut karena rumah saksi Rajuva Ginting yang lebih dekat, kemudian saksi Edi Fananta Gintingmenghubungi saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengatakan “dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita” lalu saksi Edi Fananta Gintingpergi ke Warkop Barista yang disusul oleh terdakwa I dan terdakwa III yang telah membawa pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting untuk menemui saksi Edi Fananta Ginting di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medan dan saksi Irfan Aginta Sembiring datang bersama dengan terdakwa II Rikki Sinulingga menemui saksi Edi Fananta Gintingdi Warkop Barista Medan. Kemudian pada saat sudah bertemu dengan saksi Edi Fananta Ginting, terdakwa II dan saksi Irfan Aginta Sembiring di Warkop Barista Medan, lalu terdakwa I menyerahkan pisau yang telah dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa III tersebut kepada saksi Edi Fananta Gintinglalu saksi Edi Fananta Gintingmenyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri saksi Edi Fananta Ginting;

- Kemudian setelah saksi Edi Fananta Gintingbertemu dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan terdakwa IIkemudian saksi Edi Fananta Gintingberkata “ayok riki kita duluan ada masalahku di kafe 77” lalu saksi Irfan Aginta Sembiring mengatakan “masalah apa, jangan berantam-berantam” lalu saksi Edi Fananta Gintingmengatakan “ayoklah kau bonceng si Ludi, taunya nanti kalian” lalu terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No.Pol. 4645 UH pergi ke Kafe 77 lebih dulu, dan diikuti oleh terdakwa III berboncengan bersama saksi Irfan Aginta Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373 AGDpergi ke Kafe 77 kemudian terdakwa IIyang melihat saksi Edi Fananta Gintingmembawa beberapa orang dengan kondisi saksi Edi Fananta Gintinyang penuh emosi untuk pergi ke Kafe 77 lalu terdakwa II mau menemani saksi Edi Fananta Gintingke Kafe 77 dimana terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 7 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa III mau membantu dan menemani saksi Edi Fananta Ginting karena terdakwa I dan terdakwa II serta III mengetahui kedatangan saksi Edi Fananta Ginting ke Kafe 77 menemui korban untuk memberikan pembalasan terhadap korban, selanjutnya terdakwa II pergi bersama saksi Edi Fananta Ginting mengendarai sepeda motor N.Max berwarna putih BK 4699 menjemput saksi Ricky Boang Manalu di Warkop Royal Medan kemudian dengan berbocengan tiga, terdakwa II bersama-sama saksi Edi Fananta Ginting dan saksi Ricky Boang Manalu pergi ke Kafe 77;

- Selanjutnya sesampainya di Kafe 77 lalu terdakwa I masuk duluan ke dalam kafe yang disusul terdakwa III yang juga masuk ke dalam Kafe 77 atas inisiatif sendiri tanpa harus diperintahkan oleh saksi Edi Fananta Ginting dan pada saat saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan terdakwa II dan saksi Ricky Boang Manalu sampai di Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting menyuruh terdakwa II untuk menunggu di depan Kafe 77 dan memerintahkan terdakwa II untuk memutar sepeda motor dengan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menemuk korban maka terdakwa II dapat dengan mudah membawa saksi Edi Fananta Ginting melarikan diri dari Kafe 77 tersebut. Kemudian saksi Edi Fananta Ginting masuk ke dalam Kafe 77 dan saksi Ricky Boang Manalu masuk ke dalam Kafe 77 mengikuti saksi Edi Fananta Ginting dan berjoget-joget bersama terdakwa I dan terdakwa III di Kafe 77 tersebut. Selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting mendatangi korban yang masih berada di Kafe 77 dan mengajak korban untuk keluar dari Kafe 77 dengan mengatakan "ayo dulu kedepan bang ada tadi masalah" lalu korban ikut bersama saksi Edi Fananta Ginting keluar Kafe 77 dan setelah sampai di depan Jalan Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting mengeluarkan pisau yang sudah saksi Edi Fananta Ginting simpan di pinggang kiri saksi Edi Fananta Ginting dan langsung menusuk korban di bagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian saksi Edi Fananta Ginting mencabut kembali pisau tersebut dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan tak berdaya dan kesakitan serta tubuh mengeluarkan darah kemudian terdakwa II yang sudah berada di atas sepeda motor yang melihat korban merasa kesakitan dan berteriak meminta tolong ke dalam kafe 77 dengan berlumuran darah di tubuh korban langsung membantu saksi Edi Fananta Ginting untuk pergi melarikan diri meninggalkan Kafe 77 tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui saksi Edi Fananta Ginting sudah menusuk korban lalu pergi meninggalkan Kafe 77 bersama dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Ricky Boang Manalu untuk menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa II dan saksi Edi Fananta Ginting duduk

Halaman 8 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Kantor Sabhara Polda menunggu terdakwa I dan terdakwa III namun terdakwa I dan terdakwa III sudah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring kemudian saksi Edi Fananta Ginting menemui terdakwa I dan terdakwa III di kost saksi Irfan Aginta Sembiring sedangkan terdakwa II pulang kerumah kemudian setelah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring lalu terdakwa I dan terdakwa III bersama saksi Edi Fananta Ginting pulang kerumah. Kemudian korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung Kafe 77 yang mendengar teriakan korban namun pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan maka pihak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang bersama-sama membantu saksi Edi Fananta Ginting untuk melakukan pembalasan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia maka petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan membawa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/V/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.H.Kes, Sp.F(K), yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Janwarisa Sembiring sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	:	
Pakaian Jenazah	:	Celana dalam warna coklat ukuran XL merk RC
Tanda-tanda kematian	:	
- Lebam mayat	:	Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung dan bokong yang tidak hilang pada penekanan
- Kaku mayat	:	Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, kedua tangan dan kaki yang mudah dilawan
Identitas Jenazah	:	
- Identifikasi umum	:	Dijumpai sosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek hitam lurus
PEMERIKSAAN LUAR	:	
Dahi	:	Pada dahi sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari sudut mata kiri sebelah luar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu

Halaman 9 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi : Pada pipi tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari sudut mata kanan sebelah luar dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
- Hidung : Pada hidung nol koma lima sentimeter dari garis tengah dan empat sentimeter dari sudut mata kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Bibir : Pada bibir atas kiri bagian dalam satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, pada bibir bagian dalam sisi kanan nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Dagu : Pada dagu tepat pada garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter sudut tumpul, dasar luka tulang dan kedalaman satu sentimeter
- Gigi : Pada gigi geligi, dijumpai berjempah dua puluh delapan

Nomenklatur gigi

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
18 [*] 17 16 15 14 13 12	21 22 23 24 25 26 27
11	28 [*]
48 [*] 47 46 45 44 43 42	31 32 33 34 35 36 37
41	38 [*]
Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri

keterangan x : tidak ada V : akar

- Bahu : Pada bahu setentang pada puncak bahu dijumpai memar dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Dada : Pada dada setentang garis tengah tubuh dan seratus dua puluh tiga sentimeter dari tumit kiri

Halaman 10 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter bila dirapatkan panjang luka empat koma nol dua sentimeter, sudut atas luka tajam, sudut bawah tumpul, tepi rata kedalaman lima sentimeter kearah tepat kebelakang

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembukaan kulit kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Tengkorak kepala :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Selaput tebal otak :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Jaringan otak :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

b. Leher

Kulit leher bagian dalam :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Pembuluh darah leher :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Seluruh nafas bagian atas :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Saluran makan bagian atas :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

c. Dada

Pembukaan kulit dada :

Dijumpai tebal lemak dada satusentimeter

Pembukaan otot dada :

Pada sela iga enam dan tujuh memotong garis

tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Pembukaan tulang dada :

Dijumpai resapan dada yang luas

Tulang Iga :

Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah

tulang iga

d. Paru

Paru kanan :

Pada paru kanan dijumpai paru berwarna pucat, permukaan licin, pada perabaan seperti spons berat paru kanan lima ratus lima puluh gram

Paru kiri :

Pada paru kiri dijumpai paru berwarna pucat, permukaan licin, pada perabaan seperti spons berat paru kiri lima ratus gram

e. Jantung

: Berat jantung dijumpai tiga ratus gram

Pada pembukaan kantong jantung dijumpai luka robek pada kantong jantung dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter

Dijumpai gumpalan darah sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter

Pada pertengahan antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai luka terbuka dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari puncak jantung empat

Halaman 11 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



sentimeter

Panjang katub trikuspidal empat belas sentimeter, panjang katub pulmonal tujuh sentimeter, panjang katub bikuspidal dua belas sentimeter, panjang katub aorta sembilan sentimeter

f. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, tebal lemak perut empat sentimeter

g. Lambung : Dijumpai sisa makanan yang tidak berbau merangsang

h. Usus : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

i. Hati : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

j. Limpa : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

k. Ginjal :

Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ginjal kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

l. Kandung Kemih : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

m. Pemeriksaan : -

Tambahan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada dagu dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri, ujung jari tampak pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk didada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak didalam kantung jantung

PENUTUP :

- Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan serta keilmuannya dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) untuk dipergunakan seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa I Syandyta Ginting dan terdakwa II Rikki Sinulinggaserta terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-anginbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Edi Fananta Ginting(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I Syandyta Ginting dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama-sama dengan saksi Edi Fananta Ginting(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun berkunjung ke Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara selama 2 (dua) jam dimana pada saat berjoget dipanggung Kafe 77 tersebut antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban Alm. Janwarisa Sembiring Als Ucok saling bersenggolan yang menimbulkan pertengkaran antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban sehingga muncul perasaan tidak senang oleh saksi Edi Fananta Ginting terhadap korban, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Edi Fananta Ginting mengajak terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan “ayok pulang, mau dihantamnya aku” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa IIbersama saksi Edi Fananta Ginting dan saksi Awal Sinulingga serta saksi Rio Swandi Bangun pergi meninggalkan Kafe 77 tersebut lalu sesampainya di Simpang Selayang Medan maka saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi Edi Fananta Gintingbersama dengan terdakwa I dan terdakwa III tetap berada di Simpang Selayang Medan. Kemudian pada saat berada di Simpang Selayang Medan lalu saksi Edi Fananta Gintinyang masih menyimpan perasaan yang tidak

Halaman 13 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang terhadap korban pada saat bersenggolan dengan saksi Edi Fananta Gintingdi Kafe 77 tersebut maka timbul niat saksi Edi Fananta Ginting untuk melakukan pembalasan terhadap korban kemudian saksi Edi Fananta Gintingberkata kepada terdakwa I dan terdakwa III “belum pernah aku digitukan orang, gak sor aku, balik nanti kita kesana sekalian bcarikan dulu pisau” kemudian terdakwa I dan terdakwa III yang mengetahui bahwa saksi Edi Fananta Ginting tidak terima atas perbuatan korban kepada saksi Edi Fananta Ginting dan akan melakukan pembalasan terhadap korban lalu mendukung niat saksi Edi Fananta Ginting dan menyetujui untuk kembali ke Kafe 77 Medan tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa III lalu pergi kerumah saksi Rajuva Ginting untuk mengambil pisau seperti yang diperintahkan saksi Edi Fananta Ginting kepada terdakwa I dan terdakwa III tersebut karena rumah saksi Rajuva Ginting yang lebih dekat, kemudian saksi Edi Fananta Gintingmenghubungi saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengatakan “dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita” lalu saksi Edi Fananta Gintingpergi ke Warkop Barista yang disusul oleh terdakwa I dan terdakwa III yang telah membawa pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting untuk menemui saksi Edi Fananta Ginting di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medan dan saksi Irfan Aginta Sembiring datang bersama dengan terdakwa II Rikki Sinulingga menemui saksi Edi Fananta Gintingdi Warkop Barista Medan. Kemudian pada saat sudah bertemu dengan saksi Edi Fananta Ginting, terdakwa II dan saksi Irfan Aginta Sembiring di Warkop Barista Medan, lalu terdakwa I menyerahkan pisau yang telah dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa III tersebut kepada saksi Edi Fananta Gintinglalu saksi Edi Fananta Gintingmenyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri saksi Edi Fananta Ginting;

- Kemudian setelah saksi Edi Fananta Gintingbertemu dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan terdakwa II kemudian saksi Edi Fananta Gintingberkata “ayok riki kita duluan ada masalahku di kafe 77” lalu saksi Irfan Aginta Sembiring mengatakan “masalah apa, jangan berantam-berantam” lalu saksi Edi Fananta Gintingmengatakan “ayoklah kau bonceng si Ludi, taunya nanti kalian” lalu terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No.Pol. 4645 UH pergi ke Kafe 77 lebih dulu, dan diikuti oleh terdakwa III berboncengan bersama saksi Irfan Aginta Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373 AGDpergi ke Kafe 77 kemudian terdakwa II yang melihat saksi Edi Fananta Gintingmembawa beberapa orang dengan kondisi saksi Edi Fananta Gintinyang penuh emosi untuk pergi ke Kafe 77 lalu terdakwa II mau menemani saksi Edi Fananta Gintingke Kafe 77 dimana terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 14 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa III mau membantu dan menemani saksi Edi Fananta Ginting karena terdakwa I dan terdakwa II serta III mengetahui kedatangan saksi Edi Fananta Ginting ke Kafe 77 menemui korban untuk memberikan pembalasan terhadap korban, selanjutnya terdakwa II pergi bersama saksi Edi Fananta Ginting mengendarai sepeda motor N.Max berwarna putih BK 4699 menjemput saksi Ricky Boang Manalu di Warkop Royal Medan kemudian dengan berbocengan tiga, terdakwa II bersama-sama saksi Edi Fananta Ginting dan saksi Ricky Boang Manalu pergi ke Kafe 77.

- Selanjutnya sesampainya di Kafe 77 lalu terdakwa I masuk duluan kedalam kafe yang disusul terdakwa III yang juga masuk kedalam Kafe 77 atas inisiatif sendiri tanpa harus diperintahkan oleh saksi Edi Fananta Ginting dan pada saat saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan terdakwa II dan saksi Ricky Boang Manalu sampai di Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting menyuruh terdakwa II untuk menunggu di depan Kafe 77 dan memerintahkan terdakwa II untuk memutar sepeda motor dengan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menusuk korban maka terdakwa II dapat dengan mudah membawa saksi Edi Fananta Ginting melarikan diri dari Kafe 77 tersebut. Kemudian saksi Edi Fananta Ginting masuk kedalam Kafe 77 dan saksi Ricky Boang Manalu masuk kedalam Kafe 77 mengikuti saksi Edi Fananta Ginting dan berjoget-joget bersama terdakwa I dan terdakwa III di Kafe 77 tersebut. Selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting mendatangi korban yang masih berada di Kafe 77 dan mengajak korban untuk keluar dari Kafe 77 dengan mengatakan "ayok dulu kedepan bang ada tadi masalah" lalu korban ikut bersama saksi Edi Fananta Ginting keluar Kafe 77 dan setelah sampai di depan Jalan Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting mengeluarkan pisau yang sudah saksi Edi Fananta Ginting simpan di pinggang kiri saksi Edi Fananta Ginting dan langsung menusuk korban di bagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian saksi Edi Fananta Ginting mencabut kembali pisau tersebut dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan tak berdaya dan kesakitan serta tubuh mengeluarkan darah kemudian terdakwa II yang sudah berada di atas sepeda motor yang melihat korban merasa kesakitan dan berteriak meminta tolong kedalam kafe 77 dengan berlumuran darah di tubuh korban langsung membantu saksi Edi Fananta Ginting untuk pergi melarikan diri meninggalkan Kafe 77 tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui saksi Edi Fananta Ginting sudah menusuk korban lalu pergi meninggalkan Kafe 77 bersama dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Ricky Boang Manalu untuk menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa II dan saksi Edi Fananta Ginting duduk

Halaman 15 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Kantor Sabhara Polda menunggu terdakwa I dan terdakwa III namun terdakwa I dan terdakwa III sudah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring kemudian saksi Edi Fananta Ginting menemui terdakwa I dan terdakwa III di kost saksi Irfan Aginta Sembiring sedangkan terdakwa II pulang kerumah kemudian setelah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring lalu terdakwa I dan terdakwa III bersama saksi Edi Fananta Ginting pulang kerumah. Kemudian korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung Kafe 77 yang mendengar teriakan korban namun pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan maka pihak Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang bersama-sama membantu saksi Edi Fananta Ginting untuk melakukan pembalasan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia maka petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan membawa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/v/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.H.Kes, Sp.F(K), yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Janwarisa Sembiring sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	:	
Pakaian Jenazah	:	Celana dalam warna coklat ukuran XL merk RC
Tanda-tanda kematian	:	
- Lebam mayat	:	Dijumpai lebam mayat pada leher, punggung dan bokong yang tidak hilang pada penekanan
- Kaku mayat	:	Dijumpai kaku mayat pada rahang, leher, kedua tangan dan kaki yang mudah dilawan
Identitas Jenazah	:	
- Identifikasi umum	:	Dijumpai sosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek hitam lurus
PEMERIKSAAN LUAR	:	
Dahi	:	Pada dahi sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari sudut mata kiri sebelah luar dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu

Halaman 16 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi : sentimeter
: Pada pipi tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu sentimeter dari sudut mata kanan sebelah luar dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
- Hidung : Pada hidung nol koma lima sentimeter dari garis tengah dan empat sentimeter dari sudut mata kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Bibir : Pada bibir atas kiri bagian dalam satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka lecet geser dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, pada bibir bagian dalam sisi kanan nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi tidak rata sudut tumpul
- Dagu : Pada dagu tepat pada garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter sudut tumpul, dasar luka tulang dan kedalaman satu sentimeter
- Gigi : Pada gigi geligi, dijumpai berjumpah dua puluh delapan

Nomenklatur gigi

Rahang atas kanan	Rahang atas kiri
18 [*] 17 16 15 14 13 12	21 22 23 24 25 26 27
11	28 [*]
48 [*] 47 46 45 44 43 42	31 32 33 34 35 36 37
41	38 [*]
Rahang bawah kanan	Rahang bawah kiri

keterangan x : tidak ada V : akar

- Bahu : Pada bahu setentang pada puncak bahu dijumpai memar dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Dada : Pada dada setentang garis tengah tubuh dan seratus dua puluh tiga sentimeter dari tumit kiri

Halaman 17 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai luka terbuka dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter bila dirapatkan panjang luka empat koma nol dua sentimeter, sudut atas luka tajam, sudut bawah tumpul, tepi rata kedalaman lima sentimeter kearah tepat kebelakang

PEMERIKSAAN DALAM :

a. Kepala

Pembukaan kulit kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Tengkorak kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Selaput tebal otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Jaringan otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

b. Leher

Kulit leher bagian dalam : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pembuluh darah leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Seluruh nafas bagian atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Saluran makan bagian atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

c. Dada

Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak dada satusentimeter
Pembukaan otot dada : Pada sela iga enam dan tujuh memotong garis tengah tubuh dijumpai luka terbuka dengan panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Pembukaan tulang dada : Dijumpai resapan dada yang luas
Tulang Iga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang iga

d. Paru

Paru kanan : Pada paru kanan dijumpai paru berwarna pucat, permukaan licin, pada perabaan seperti spons berat paru kanan lima ratus lima puluh gram

Paru kiri : Pada paru kiri dijumpai paru berwarna pucat, permukaan licin, pada perabaan seperti spons berat paru kiri lima ratus gram

e. Jantung

: Berat jantung dijumpai tiga ratus gram
Pada pembukaan kantong jantung dijumpai luka robek pada kantung jantung dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter
Dijumpai gumpalan darah sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter
Pada pertengahan antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai luka terbuka dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari puncak jantung empat sentimeter

Halaman 18 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panjang katub trikuspidal empat belas sentimeter, panjang katub pulmonal tujuh sentimeter, panjang katub bicuspidal dua belas sentimeter, panjang katub aorta sembilan sentimeter
f. Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, tebal lemak perut empat sentimeter
g. Lambung	: Dijumpai sisa makanan yang tidak berbau merangsang
h. Usus	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
i. Hati	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
j. Limpa	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
k. Ginjal	:
Ginjal kanan	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Ginjal kiri	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
l. Kandung Kemih	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
m. Pemeriksaan	: -

Tambahan

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut hitam lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada dagu dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri, ujung jari tampak pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk didada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak didalam kantung jantung

PENUTUP :

- Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan sumpah jabatan serta keilmuannya dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) untuk dipergunakan seperlunya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1KUHPidana;

Halaman 19 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Pendapat dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa.I Syandyta Ginting, Terdakwa.II Rikki Sinulingga, Terdakwa.III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara nomor : 2537/Pid.B/2021/PN Mdn, atas nama Terdakwa.I Syandyta Ginting, Terdakwa.II Rikki Sinulingga, Terdakwa.III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Arianto Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi di Desa Petumbungan Kecamatan Munthe Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara, saksi mendapat telepon dari orangtua saksi dan mengatakan bahwa abang kandung saksi yakni korban Janwarsa Sembiring sudah meninggal dunia akibat ditikam;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda dan melihat memang benar korban sudah meninggal dunia dengan luka jahitan didagu dan dibagian dada ada lubang yang mengeluarkan darah;
 - Bahwa dari keterangan dokter bahwa korban ditikam;
 - Bahwa saksi mendengar dari keterangan paman bahwa korban dibunuh di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;

Halaman 20 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan korban melalui telepon pada bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa korban tidak memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin, terdakwa Rikki Sinulingga dan Edi Fananta Ginting yang meripakan pelaku pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa luka tusuk yang dialami korban dibagian dada bukan diperut;

2. **Saksi Jasa J Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas maka saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penikaman pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan dan korbannya adalah Janwarisa Sembiring Als Ucok.
- Bahwa kemudian dibagi 2 tim yaitu 1 tim ketempat kejadian perkara dan 1 tim ke Rumah Sakit Adam Malik Medan.
- Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian perkara Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.
- Bahwa saksi melihat di Kafe 77 ada eceran darah.
- Bahwa saksi lalu mengecek Kafe 77 dan meminta keterangan pemilik kafe .
- Bahwa dari keterangan pemilik kafe benar terjadi penikaman terhadap korban di Kafe 77.
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Rumah Sakit Adam Malik Medan.
- Bahwa pertama yang diamankan adalah terdakwa Rikki Sinulingga di Jalan Parang II Padang Bulan Kost Ping Kota Medan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa Rikki Sinulingga bahwa terdakwa Rikki Sinulingga tidak sendirian melakukan penikaman dan pelaku utama adalah Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting.
- Bahwa dari keterangan terdakwa Rikki Sinulingga bahwa peran terdakwa Rikki Sinulingga kata Edi Fananta Ginting kepada terdakwa Rikki Sinulingga adalah mengawasi dan mengamati "biar saya ,maju kedepan".

Halaman 21 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rikki Sinulingga menerangkan bahwa Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting berada di Helvetia Jalan Kemiri Sukadono Tanjung Gusta Medan.
- Bahwa saksi lalu mengamankan Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting di rumah keluarga Edi Fananta Ginting di Jalan Kemiri Suka Dono, Desa Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara sedangkan terdakwa Ludi Tanca Aprija Perangin-angin ditangkap di Jalan Gaperta Ujung No.19 A Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia.
- Bahwa Edi Fananta Ginting mengakui melakukan penikaman terhadap korban.
- Bahwa keterangan terdakwa Syandyta Ginting mengatakan "bahwa saya mengikuti apa yang diperintahkan Edi Fananta Ginting".
- Bahwa keterangan Edi Fananta Ginting mengatakan 'daripada saya dimatikan lebih bagus saya tikam'.
- Bahwa dari Edi Fananta Ginting disita barang bukti 1 (satu) kaos hitam merk Ten Second, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;

3. **Saksi Natal Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas maka saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perbuatan penikaman pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan dan korbannya adalah Janwarisa Sembiring Als Ucok.
- Bahwa saksi lalu bersama Panit pergi ke Kafe 77 untuk mengumpulkan saksi.
- Bahwa saksi mendapat info dari saksi Guspianda Sari Als Enda dan Yeni Br. Tarigan yang merupakan teman korban mengatakan bahwa korban dan Edi Fananta Ginting sempat terjadi senggol-senggolan dan pandang-pandangan" lalu Edi Fananta Ginting dan temannya pergi meninggalkan kafe dan setengah jam kemudian Edi Fananta Ginting dengan memakai jaket mendatangi meja korban dan menanyakan korban lalu membawa korban keluar lalu korban masuk kedalam sudah dalam keadaan berdarah sambil memegang dada.
- Bahwa saksi dengan didampingi 2 (dua) orang saksi mengamankan terdakwa Rikki Sinulingga di Jalan Jamin Ginting (kos-kosan).

Halaman 22 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rikki Sinulingga mengatakan hanya ikut ke kafe bersama dengan Edi Fananta Ginting dan lainnya.
- Bahwa atas pengakuan dari terdakwa Rikki Sinulingga maka Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting diamankan dari tempat persembunyian masing-masing.
- Bahwa saat itu Edi Fananta Ginting mengakui penikaman tersebut sedangkan terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang menjemput pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting.
- Bahwa dari Edi Fananta Ginting disita barang bukti 1 (satu) kaos hitam merk Ten Second, 1 (satu) buah celana pendek dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu.
- Bahwa pisau yang dijemput dari rumah saksi Rajuva Ginting yang dipergunakan oleh Edi Fananta Ginting untuk menikam korban dan baju dan celana yang dijadikan barang bukti adalah yang dipakai oleh Edi Fananta Ginting pada saat menikam korban;

4. **Saksi Yeni Br. Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa penusukan dialami korban Janwarisa Sembiring Als Ucok pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.
- Bahwa saksi menerangkan pertama kalinya mereka pergi ke kafe Juma dan sesampainya disana saksi dan teman-teman saksi minum tuak dan anggur merah sampai dengan jam 22.00 WIB lalu saksi Guspianda Sari Als Enda, saksi Pola Rukinta Sembiring Alias Roki, saksi Frananta Surbakti Als Nanta, korban dan Reonaldo Ginting berpindah kafe ke kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa setengah jam kemudian saksi duduk di meja café dan pada saat itu korban dan teman-teman lainnya sedang berjoget dan bernyanyi dan pada saat itu Edi Fananta Ginting sedang berjoget juga dan kemudian korban bersenggolan dengan Edi Fananta Ginting sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Edi Fananta Ginting dan korban.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke kafe 77 pengunjung kafe lagi rame didalam kafe, dan didalam kafe ada empat meja yang berisi termasuk meja saksi dan dibagian luar kafe juga ada pengunjung.

Halaman 23 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi meja Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Perangin-angin dan temannya yang lain dengan korban pada saat berjoget berada dibelakang meja saksi berselisih satu meja dengan saksi.
- Bahwa saksi melihat Edi Fananta Ginting bersama dengan enam orang temannya antara lain terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Perangin-angin dan yang lain ada satu orang yang saksi kenal bernama Panggilan Rio.
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 19.00 wib, saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Guspianda Sari Als Enda untuk minum ke kafe bersama dengan pacarnya yaitu korban sedangkan saksi dijemput oleh teman korban yang bernama Pola Rukinta;
- Bahwa pada saat giliran meja korban bernyanyi didepan sehingga korban bernyanyi dan berjoget didepan sementara saksi duduk sendirian dimeja lalu pada saat korban berjoget ternyata pengunjung lain juga ikut berjoget kedepan dan korban bersenggolan dengan Edi Fananta Ginting lalu terjadi pertengkaran mulut antara Edi Fananta Ginting dengan korban.
- Bahwa Edi Fananta Ginting kemudian kembali ke meja lalu Edi Fananta Ginting pergi membayar bon minumnya kemudian Edi Fananta Ginting bersama teman-temannya pergi meninggalkan kafe 77.
- Bahwa saksi dan korban serta teman korban lainnya masih dikafe lalu sekitar setengah jam kemudian datang terdakwa Edi Fananta Ginting yang mengenakan baju berwarna hitam menjumpai korban kemeja tempat korban duduk, kemudian terdakwa Edi Fananta Ginting menjabat tangan korban mereka berbicara bahwasanya karo yang tidak saksi ketahui artinya.
- Bahwa Edi Fananta Ginting membawa korban keluar dari dalam kafe dan membawa korban kedepan gerbang masuk kafe yang berjarak sekitar 30 meter dari dalam kafe dan kondisi penerangan didepan gerbang masuk tersebut gelap sehingga saksi tidak melihat apa yang terjadi di gerbang depan namun tidak lama kemudian sekitar tiga menit tiba-tiba korban tersebut berjalan dengan sempoyongan kedalam kafe sambil berteriak minta tolong dan tangan korban memegang dadanya yang mana pada saat itu baju korban pada bagian dada sudah berlumuran darah dan akhirnya korban terjatuh telungkup didalam kafe.
- Bahwa teman saksi yaitu Pola Rukinta dan Frananta Surbakti mengangkat korban keatas sepeda motor namun saat itu korban sudah tidak bergerak lagi kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan.

Halaman 24 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membantu korban berdiri dan pada saat itu juga korban menunjuk ke arah luar, lalu kembali terjatuh lagi dengan posisi telungkup;
- Bahwa pada saat korban berjalan kedalam cafe saksi tidak melihat lagi Edi Fananta Ginting dan teman-temannya yaitu terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin.
- Bahwa setelah korban dibawa kerumah Sakit H. Adam Malik Medan dan setelah korban dibersihkan oleh perawat pada saat itu dibagian lukanya sudah ditutup perban dan bagian tubuh korban yang diperban yaitu dibagian dada dan dibagian bahu.
- Bahwa saksi menyusul pergi ke rumah sakit Adam Malik dan melihat luka pada tubuh korban di bagian dada;

5. **Saksi Guspianda Sari Als Enda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib, korban Janwarisa Sembiring Als Ucok datang menjemput saksi kerumah kost di Jalan Bunga Rinte Gang BPK Marirasa Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan.
- Bawa saksi dan korban serta teman korban bernama Pranata Surbakti dan Reonald Ginting serta teman saksi yang bernama Yeni Br. Tarigan yang dijemput pacarnya bernama Pola Rukinta lalu saksi dan temannya yang berjumlah enam orang pergi minum ke kafe Juma Medan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib karena Kafe Juma Medan tutup maka saksi dan korban serta teman saksi yang berjumlah enam orang pergi ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Simpang Selayang.
- Bahwa ada 6 (enam) meja di kafe 77 yang berisi pada saat itu.
- Bahwa saksi dan korban serta teman saksi minum tuak dan anggur pada saat itu.
- Bahwa setelah setengah jam berada didalam Kafe 77 giliran meja kami yang bernyanyi sehingga saksi dan korban serta temannya ikut bernyanyi dan berjoget didepan sementara Yeni Br. Tarigan sendirian duduk dimeja kami.
- Bahwa pada saat korban berjoget ke depan ternyata pengunjung lain ikut berjoget kedepan dan korban bersenggolan dengan Edi Fananta Ginting.
- Bahwa korban dan Edi Fananta Ginting bertengkar mulut dan saksi melerainya.

Halaman 25 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban dan temannya duduk sedangkan Edi Fananta Ginting langsung membayar bon minumannya dan bersama teman-temannya pergi meninggalkan kafe sementara saksi dan korban masih tetap berada di kafe.
- Bahwa setengah jam kemudian saksi berjoget kembali didepan sementara korban dan Pola Rukinta dan Yeni duduk dimeja kami dan Pranata Surbakti bersama Reonaldo Gnting dikamar mandi, lalu ketika saksi hendak mengambil rokok di meja lalu saksi melihat korban sudah tidak ada lagi dimeja hanya saksi Yeni Br. Tarigan yang duduk di meja.
- Bahwa saksi mengambil rokok, lalu tiba-tiba saksi melihat korban tersebut berjalan dari arah depan gerbang masuk menuju ke dalam kafe dengan sempoyongan sambil berteriak minta tolong dan tangan korban memegang dadanya yang mana pada saat itu baju korban pada bagian dada sudah berlumuran darah dan akhirnya korban terjatuh telungkup didalam kafe.
- Bahwa saksi Pola Rukinta dan Pranata Surbakti mengangkat korban keatas sepeda motor, namun saat itu korban sudah tidak bergerak lagi kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan.
- Bahwa informasi dari petugas Rumah Sakit bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi dengan korban adalah berpacaran dan saksi kenal dengan korban sudah sekitar 2(dua) minggu;

6. **Saksi Pola Rokinta Sembiring Als Roki**, (telah meninggal dunia), atas ijin dari Majelis Hakim keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib, korban Janwarisa Sembiring Als Ucok datang menjemput saksi kerumah kost di Jalan Bunga Rinte Gang BPK Marirasa Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan.
- Bawa saksi dan korban serta saksi Frananta Surbakti dan Reonald Ginting serta saksi Yeni Br. Tarigan yang dijemput pacarnya bernama Pola Rukinta lalu saksi dan temannya yang berjumlah enam orang pergi minum ke kafe Juma Medan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib karena Kafe Juma Medan tutup maka saksi dan korban serta teman saksi yang berjumlah enam orang pergi ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Simpang Selayang.
- Bahwa ada 6 (enam) meja di kafe 77 yang berisi pada saat itu.

Halaman 26 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan korban serta teman saksi minum tuak dan anggur pada saat itu.
 - Bahwa setelah setengah jam berada didalam Kafe 77 giliran meja kami yang bernyanyi sehingga saksi dan korban serta teman lainnya ikut bernyanyi dan berjoget didepan sementara Yeni Br. Tarigan sendirian duduk dimeja kami.
 - Bahwa pada saat korban berjoget ke depan ternyata pengunjung lain ikut berjoget kedepan dan korban bersenggolan dengan Edi Fananta Ginting.
 - Bahwa korban dan Edi Fananta Ginting bertengkar mulut dan saksi melerainya.
 - Bahwa setelah itu korban dan temannya duduk sedangkan laki-laki tersebut langsung membayar bon minumannya dan bersama teman-temannya pulang sementara saksi dan korban di kafe.
 - Bahwa setengah jam kemudian saksi berjoget kembali didepan sementara korban dan Pola Rukinta dan Yeni duduk dimeja kami dan saksi Frananta Surbakti bersama Reonaldo Gnting dikamar mandi, lalu ketika saksi hendak mengambil rokok di meja lalu saksi melihat korban sudah tidak ada lagi meja kami hanya ada saksi Yeni Br. Tarigan yang duduk di meja.
 - Bahwa saksi mengambil rokok, lalu tiba-tiba saksi melihat korban tersebut berjalan dari arah depan gerbang masuk menuju ke dalam kafe dengan sempoyongan sambil berteriak minta tolong dan tangan korban memegang dadanya yang mana pada saat itu baju korban pada bagian dada sudah berlumuran darah dan akhirnya korban terjatuh telungkup didalam kafe.
 - Bahwa saksi Pola Rukinta dan saksi Franata Surbakti mengangkat korban keatas sepeda motor, namun saat itu korban sudah tidak bergerak lagi kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan.
 - Bahwa saksi membalikkan badan korban yang berlumuran darah dibagian dada dan tidak sadarkan diri (sudah dalam keadaan meninggal dunia);
 - Bahwa korban selama ini tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengenal korban adalah orang yang baik.
 - Bahwa pada saat di rumah sakit H.Adam Malik, saksi melihat ada luka tusuk di bagian dada korban;
- 7. Saksi Frananta Surbakti Als Nanta**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dalam berkas perkara.

Halaman 27 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib, korban Janwarisa Sembiring Als Ucok bersama saksi serta Reonald Ginting dan saksi Yeni Br. Tarigan serta saksi Pola Rukinta berangkat minum di kafe Juma di Namo Gajah.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib karena Kafe Juma tutup maka saksi dan korban serta teman saksi pergi ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Simpang Selayang.
- Bahwa ada 6 (enam) meja di kafe 77 yang berisi pada saat itu.
- Bahwa saksi dan korban serta teman saksi minum tuak dan anggur pada saat itu.
- Bahwa setelah setengah jam berada didalam Kafe 77 giliran meja saksi dan korban yang bernyanyi sehinga korban dan pacarnya serta saksi ikut bernyanyi dan berjoget didepan sementara saksi Yeni Br. Tarigan sendirian duduk dimeja.
- Bahwa pada saat korban berjoget ke depan ternyata pengunjung lain ikut berjoget kedepan dan pada saat itu korban bersenggolan dengan Edi Fananta Ginting yang merupakan pengunjung kafe.
- Bahwa korban dan Edi Fananta Ginting bertengkar mulut dan saksi melerainya.
- Bahwa setelah itu korban dan temannya duduk sedangkan Edi Fananfa Ginting langsung membayar bon minumannya dan pergi pulang bersama teman-temannya.
- Bahwa jarak antara meja saksi dan meja Edi Fananta Ginting adalah 4 (empat) meja.
- Bahwa Edi Fananta Ginting dan temannya satu meja ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang diantaranya terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin.
- Bahwa setengah jam kemudian korban dan saksi Pola Rukinta serta saksi Yeni Br. Tarigan sedang duduk dimeja sedangkan saksi bersama saksi Reonaldo Gnting pergi ke kamar mandi, lalu ketika saksi hendak mengambil rokok di meja lalu saksi melihat korban sudah tidak ada lagi duduk di meja yang ada hanya saksi Yeni yang duduk di meja.
- Bahwa saksi lalu mengambil rokok, namun tiba-tiba saksi melihat korban berlari dari arah luar kafe masuk menuju ke dalam kafe dengan sempoyongan sambil berteriak minta tolong dan tangan korban memegangi dadanya yang mana pada saat itu baju korban pada bagian dada sudah berlumuran darah dan akhirnya korban terjatuh telungkup didalam kafe.

Halaman 28 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Pola Rukinta mengangkat korban keatas sepeda motor, namun saat itu korban sudah tidak bergerak lagi kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan.
- Bahwa pada saat di rumah sakit H.Adam Malik, saksi melihat ada luka tusuk di bagian dada korban.
- Bahwa korban selama ini tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengenal korban adalah orang yang baik.

8. **Saksi Awal Sinulingga**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Warung Tuak di Trobuluh Tuntungan sekira pukul 17.00 wib kemudian saksi bersama saksi Rio Swandi Bangun dan bertemu dengan Edi Pranata Ginting, terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting serta terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin serta teman saksi pindah ke Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Tg. Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi dan Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting serta terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin duduk di kafe tersebut untuk minum tuak kemudian saksi bersama dengan Edi Fananta Ginting, saksi Rio Swandi Bangun, dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tiba-tiba berjalan ketengah panggung dan berjoget dan pada saat berjoget Edi Fananta Ginting bersenggolan dengan korban Janwarisa Sembiring Als Ukok.
- Bahwa saksi Rio Swandi Bangun langsung menarik Edi Fananta Ginting karena dalam keadaan mabuk dan meminta maaf kepada korban selanjutnya saksi dan Edi Fananta Ginting serta terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin kembali ke meja dan duduk.
- Bahwa Edi Fananta Ginting lalu mengatakan “ayok pulang, mau dihajarnya aku itu” kemudian Edi Fananta Ginting membayar bill dan pergi meninggalkan kafe 77 tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Edi Fananta Ginting, saksi Rio Swandi Bangun, terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Apriza Perangin-angin hendak pulang lalu Edi Fananta Ginting mengajak berhenti disimpang Selayang.
- Bahwa sesampainya di Simpang Selayang lalu Edi Fananta Ginting mengatakan “aku gak pernah dibuat orang itu tadi” dan saksi menjawab “Teman

Halaman 29 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitanya semua disitu, pulang aja kita” kemudian saksi bersama dengan saksi Rio Swandi Bangun meninggalkan Edi Fananta Ginting Ginting, terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan kembali kerumah saksi Rio Swandi Bangun di Jalan Kenanga Medan.

- Bahwa sekira pukul 02.00 wib saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa ada kejadian penusukan di Kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Tg. Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin serta terdakwa Rikki Sinulingga terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Edi Fananta Ginting melakukan penusukan terhadap korban.

9. **Saksi Rajuva Ginting**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Syandyta Ginting bersama dengan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin datang kerumah saksi di Jalan Jamin Ginting Kost Valentine Kec. Medan Tuntungan dan kemudian saksi Syandyta Ginting membangun saksi dan meminjam 1 (satu) buah pisau dengan mengatakan “bang pake dulu pisaumu”.

- Bahwa saksi menjawab “untuk apa pisau ini, jangan nanti yang aneh aneh kau pake pisau ini” lalu terdakwa Syandyta Ginting menjawab “engga bang, ada perlu, mintalah”.

- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu kepada terdakwa Syandyta Ginting tersebut dan langsung meninggalkan saksi.

- Bahwa benar terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin datang kerumah saksi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sekira jam 1 atau jam 2 pagi terdakwa Syandyta Ginting dan Edi Fananta Ginting datang ke rumah saksi untuk mengembalikan pisau.

- Bahwa saat mengembalikan pisau kepada saksi maka Edi Fananta Ginting mengatakan “ Bang, Minta Maaf Sebelumnya Pisaunya Dipakai Untuk Membunuh Orang”!.

- Bahwa Edi Fananta Ginting mengatakan awalnya terjadi senggolan antara Edi Fananta Ginting dan korban Janwarisa Sembiring Als Ucok di Kafe 77.

- Bahwa pada saat itu terdakwa Syandyta Ginting mengatakan“ Biarlah Situ Kayak Mana Pun Sudah Terjadi”;

Halaman 30 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat wajah Edi Fananta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tampak cemas.
- Bahwa pisau yang dikembalikan oleh Edi Fananta Ginting kepada saksi masi berlumuran darah dan kemudian pisau tersebut disimpan oleh saksi di dalam goni yang berada dirumah.
- Bahwa kemudian sekira pukul jam 7 pagi datang petugas polisi kerumah saksi dan mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Edi Fananta Ginting sudah 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa saksi juga sudah kenal lama dengan terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin;

10. **Saksi Ricky Boang Manalu**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang berada di Warkop Royal dan kemudian saksi dijemput oleh Edi Fananta Ginting bersama terdakwa Rikki Sinulingga dimana Edi Fananta Ginting mengatakan “ayok kawani dulu aku ke kafe 77, ada masalahku” kemudian saksi bersama Edi Fananta Ginting dan terdakwa Rikkii Sinulingga pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4685 UH ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Tg. Selamat Kec. Medan Tuntungan.
- Bahwa setelah sampai di kafe 77 tersebut saksi melihat terdakwa Syandyta Ginting, bersama terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Irfan Aginta Sembiring sudah berada dikafe tersebut.
- Bahwa saksi lalu masuk kedalam kafe tersebut sementara Irfan Aginta Sembiring dan terdakwa Rikki Sinulingga menunggu diluar.
- Bahwa saksi kemudian berjoget di panggung kafe kemudian Edi Fananta Ginting masuk kedalam kafe dan menemui korban kemudian membawa korban keluar kafe.
- Bahwa pada saat saksi berjoget didalam kafe, lima menit kemudian saksi mendengar teriakan diluar kafe.
- Bahwa saksi lalu pergi keluar kafe dan melihat korban berlari minta tolong kearah dalam kafe dengan kondisi berdarah dan saksi langsung keluar dari kafe tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Edi Fananta Ginting yang melukai korban tersebut karena Edi Fananta Ginting sudah pergi dari kafe.

Halaman 31 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diantar oleh terdakwa Syandyta Ginting langsung meninggalkan kafe dan pergi ke Warkop Royal.
- Bahwa peran terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin mengambil pisau menyerahkan kepada Edi Fananta Ginting sedangkan peran terdakwa Rikki Sinulingga bersama Edi Fananta Ginting melarikan diri dan menunggu didepan kafe 77;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second dan 1 (satu) buah celana pendek dipakai oleh Edi Fananta Ginting dan barang bukti 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah adalah baju yang dipakai oleh korban;

11. **Saksi Rio Swandi Bangun**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Warung Tuak di Trobuluh Tuntungan sekira pukul 17.00 wib bersama saksi Awal Sinulingga.
- Bahwa kemudian saksi bersama bertemu dengan Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting serta terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin yang salah satunya mengendarai sepeda motor N. Max.
- Bahwa Edi Fananta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin mengajak pergi ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Tg. Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara karena tuak sudah habis;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi dan teman saksi duduk dikafe tersebut untuk minum tuak lalu saksi bersama dengan Edi Fananta Ginting, saksi Awal Sinulingga, terdakwa Luddy Tanca Apriza Perangin-angin berjoget dipanggung.
- Bahwa pada saat korban Janwarisa Sembiring Als Ucok bernyanyi dipanggung antara Edi Fananta Ginting bersenggolan dengan korban dan terjadi pertengkaran antara Edi Fananta Ginting dan korban.
- Bahwa saksi langsung memisahkan dengan menarik Edi Fananta Ginting karena dalam keadaan mabuk lalu saksi meminta maaf kepada korban dengan mengatakan “maaf teman saya mabuk”.
- Bahwa Edi Fananta Ginting mengatakan “ayok pulang, mau dihajarnya aku itu” kemudian Edi Fananta Ginting membayar bill lalu pergi meninggalkan kafe 77 tersebut.
- Bahwa saksi pulang berboncengan dengan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Edi Fananta Ginting berboncengan dengan saksi Awal

Halaman 32 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga sedangkan terdakwa Syandyta Ginting sendiri membawa sepeda motor.

- Bahwa pada saat pulang Edi Fananta Ginting berhenti disimpang Selayang, lalu Edi Fananta Ginting mengatakan “aku gak pernah dibuat orang itu tadi” dan saksi Awal Sinulingga menjawab “sudahlah itu kawan semua, tadi sudah ngomong sama orang itu”.
- Bahwa saksi lalu pergi bersama dengan saksi Awal Sinulingga meninggalkan Edi Fananta Ginting, terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin untuk kembali kerumah di Jalan Kenanga Medan.
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib saksi dibawa ke Polsek Medan Tuntungan dari di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang membunuh korban adalah Edi Fananta Ginting.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah pakaian yang dipakai Edi Fananta Ginting dan batang bukti topi yang diperlihatkan dipersidangan adalah topi yang dipakai oleh korban;

12. Saksi Edi Fananta Ginting, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 saksi bersama dengan terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin, Rio Swandi Bangun, Awal Sinulingga datang ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Gang Selamat Kecamatan Medan Tuntungan dan meminum tuak di kafe tersebut.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-temannya berjoget dipangung Kafe 77 dimana pada saat itu yang bernyanyi adalah korban Janwarisa Sembiring Als Ucok.
- Bahwa pada saat saksi berjoget dipanggung, lalu saksi bersenggolan dengan korban sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dan korban lalu saksi Rio Swandi Bangun meleraikan dan memisahkan saksi lalu Edi Fananta Ginting kembali duduk di meja kemudian saksi langsung membayar bill di kasir dan langsung pergi meninggalkan Kafe 77 yang diikuti oleh terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi bersama dengan terdakwa Syandyta Ginting, dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin, serta saksi Rio Swandi Bangun, saksi Awal Sinulingga pulang dan berhenti di Simpang Selayang kemudian saksi Rio Swandi Bangun dan saksi Awal Sinulingga pulang kerumah.

Halaman 33 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin lalu saksi berkata “ayok balik kesana gak sor aku ambil pisau” dan menyuruh terdakwa Syandyta Ginting mengambil pisau kemudian terdakwa Syandyta Ginting dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin pergi mengambil pisau kerumah saksi Rajuva Ginting.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Irfan Sembiring dengan mengatakan ‘ayo temani, ada masalah ku di kafe 77 jumpa didepan warkop Barista” lalu Irfan Sembiring datang bersama dengan terdakwa Rikki Sinulingga.
- Bahwa tak berapa lama datang terdakwa Syandyta Ginting bersama terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin menunggu didepan warkop Barista.
- Bahwa saksi lalu meminta pisau dari terdakwa Syandyta Ginting lalu Edi Fananta Ginting menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa Syandyta Ginting pergi ke Kafe 77 meninggalkan saksi, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Irfan Aginta dan terdakwa Rikki Sinulingga di Warkop Barista.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Rikki Sinulingga pergi ke Warkop Royal menemui saksi Ricky Boang Manalu karena terdakwa Rikki Sinulingga dan saksi Ricky Boang Manalu berkerja di Warkop Royal tersebut sedangkan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Irfan Aginta pergi duluan ke Kafe 77.
- Bahwa kemudian saksi pergi bersama dengan terdakwa Rikki Sinulingga dan saksi Ricky Boang Manalu berboncengan tiga pergi dengan mengendarai sepeda motor N. Max warna putih No. Pol BK 4699 AGN menuju kafe 77.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saksi bersama terdakwa Ricky Boang Manalu, dan terdakwa Rikki Sinulingga dengan terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin, dan Irfan Sembiring berjumpa di depan Kafe 77 namun terdakwa Syadyta Ginting sudah langsung masuk kedalam kafe tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin masuk kedalam kafe 77 lalu saksi Ricky Boang Manalu masuk kedalam kafe 77.
- Bahwa saksi lalu menyuruh terdakwa Rikki Sinulingga menunggu diatas sepeda motor di depan kafe 77 bersama Irfan Sembiring lalu saksi masuk kedalam kafe 77 menemui korban yang sedang duduk dimeja.
- Bahwa saksi lalu mengajak korban keluar dari kafe 77 dengan mengatakan “ayok dulu kedepan bang ada tadi masalah”;
- Bahwa korban lalu ikut dengan saksi keluar kafe dan sampai dijalan depan kafe 77 lalu saksi langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri saksi

Halaman 34 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menusuk dada korban kemudian saksi mencabut kembali pisau tersebut dan berlari pergi menemui terdakwa Rikki Sinulingga yang berada diatas sepeda motor dan berkata kepada terdakwa Rikki Sinulingga “ayok” lalu terdakwa Rikki Sinulingga mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan kafe menuju ke arah kantor Sabhara..

- Bahwa pada saat berada didepan Kantor Sabhara Polda, lalu saksi menyuruh terdakwa Rikki Sinulingga memberhentikan sepeda motor lalu Edi Fananta Ginting menghubungi terdakwa Syandyta Ginting kemudian Edi Fananta Ginting bertemu dengan terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Irfan Aginta lalu Edi Fananta Ginting bertemu lalu saksi dan terdakwa Syandyta Ginting keruma saksi Rajuva Ginting dengan membawa pisau yang digunakan Edi Fananta Ginting untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa. I :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Edi Fananta Ginting serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi datang berkunjung untuk minum di Kafe 77 yang berada di Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan yang mana sebelumnya saksi dan Edi Fananta Ginting serta yang lainnya sudah terlebih dahulu minum tuak diwarung tuak Trobulu Tuntungan;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Edi Fananta Ginting serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi berada didalam kafe 77 sekitar dua jam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Edi Fananta Ginting serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi berjoget didepan panggung dan pada saat berjoget antara Edi Fananta Ginting dengan korban bersenggolan sehingga terjadi pertengkaran antara Edi Fananta Ginting dan korban;
- Bahwa Edi Fananta Ginting langsung membayar bill atau bon minuman lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan Edi

Halaman 35 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fananta Ginting serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi keluar dari kafe dan pulang menuju Simpang Selayang;

- Bahwa Edi Fananta Ginting menyuruh saksi dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin untuk meminjam sebilah pisau kepada saksi Rajuva Ginting dikamar kostnya;
- Bahwa setelah mengambil pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting lalu saksi pergi ke warkop Barista bersama terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin;
- Bahwa setelah bertemu dengan Edi Fananta Ginting lalu Edi Fananta Ginting menjumpai saksi dan bertanya “ Mana Pisau Yang Kusuruh Ambil Tadi? “ kemudian saksi menjawab “ Untuk Apamu? “ kemudian Edi Fananta Ginting menjawab “ Udah Sini Aja Dulu Untuk Jaga Jaga”;
- Bahwa saksi lalu menyerahkan pisau kepada Edi Fananta Ginting lalu Edi Fananta Ginting mengajak saksi dan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin kembali ke kafe 77 dengan mengatakan “ayok balik lagi kita kafe 77, kawani aku” lalu Edi Fananta Ginting juga mengatakan “ayokla kawani aku nanti tau sendirinya kalian itu masalahnya”;
- Bahwa terdakwa lalu meninggalkan Edi Fananta Ginting serta terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin serta terdakwa Rikkl Sinulingga dan Irfan Aginta Sembiring di warung Barista tersebut dan pergi duluan ke kafe 77;
- Bahwa benar Edi Fananta Ginting lalu mengajak Irfan Sembiring, terdakwa Rikki Sinulingga dan terdakwa Ludy Tanca Aprija Perangin-angin ke Kafe 77;
- Bahwa setelah sampai di kafe 77 saksi lalu masuk kedalam kafe 77 kemudian terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan saksi Ricky Boang Manalu masuk kedalam kafe 77.
- Bahwa saksi melihat Edi Fananta Ginting masuk kedalam kafe menemui korban dan membawa korban kearah luar kafe.
- Bahwa terdakwa tiba-tiba mendengar teriakan dari korban meminta tolong.
- Bahwa mendengar teriakan korban maka terdakwa lalu pergi keluar kafe melalui pintu samping dan pergi meninggalkan kafe bersana saksi Ricky Boang Manalu dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak melihat Edi Fananta Ginting melakukan penusukan kepada korban di depan Kafe 77 tersebut;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Edi Fananta Ginting untuk datang ke depan Kantor Sabhara untuk menemuinya ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa pergi ke depan kantor Sabhara bersama saksi Ricky Boang Manalu.

Halaman 36 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai didepan kantor Sabhara, disana ada Edi Fananta Ginting, terdakwa Rikki Sinulingga, saksi Ricky Boang Manalu.
- Bahwa terdakwa bertanya kepada Edi Fananta Ginting “ Ada Apa Ribu-Ribut Disana Tadi? Lalu Edi Fananta Ginting menjawab “ Uda Kutusuk Tadi Dia, Kekmana Lagi Mau Dibuat, Pisahlah Kita Pulang”;
- Bahwa terdakwa kemudian mengembalikan pisau bersama Edi Fananta Ginting menaiki sepeda motor NMAX ke rumah saksi Rajuva Ginting sekitar jam 12.00 wib.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Rajuva Ginting dan Edi Fananta Ginting memulangkan pisau kepada saksi Rajuva Ginting.
- Bahwa terdakwa terkejut setelah mengetahui adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Edi Fananta Ginting.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pisau yang diambil oleh saksi dan diserahkan kepada Edi Fananta Ginting adalah bisa untuk menikam, menusuk dan melukai orang;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa pada hari kamis 19 agustus 2021 didampingi dengan pengacara yang bernama Prananta Garcia.S.H;

Terdakwa. II :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama dengan terdakwa Syandyta Ginting dan Edi Fananta Ginting serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi datang berkunjung untuk minum di Kafe 77 yang berada di Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan yang mana sebelumnya Edi Fananta Ginting sudah terlebih dahulu minum tuak diwarung tuak.
- Bahwa Edi Fananta Ginting serta temannya berada didalam kafe 77 sekitar dua jam dimana Edi Fananta Ginting bersenggolan dengan korban pada saat berjoget dipanggung kafe tersebut hingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa sebelumnya terdakwa di Warkop Barista dan Edi Fananta Ginting datang ke warkop seorang diri naik sepeda motor lalu bertemu Irfan Aginta Sembiring, lalu terdakwa datang menjumpai Edi Fananta Ginting.
- Bahwa Edi Fananta Ginting berkata kepada Irfan Aginta Sembiring “ada masalahku, kawani aku kesana ke kafe 77” kemudian tidak berapa lama datang

Halaman 37 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa Syandyta Ginting, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin berboncengan menaiki sepeda motor.

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat penyerahan pisau di warkop Barista.
- Bahwa pada saat Edi Fananta Ginting menyuruh saksi Irfan Aginta Sembiring, terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin dan terdakwa Syandyta Ginting pergi ke kafe 77 lalu saksi dan Edi Fananta Ginting pergi ke warkop Royal menemui saksi Ricky Boang Manalu.
- Bahwa terdakwa dan Edi Fananta Ginting naik sepeda motor bersama saksi Ricky Boang Manalu berboncengan tiga dari warkop Royal ke kafe 77.
- Bahwa sampai di kafe 77, Edi Fananta Ginting menyuruh terdakwa untuk mengarahkan sepeda motor ke arah luar kafe untuk bersiap-siap apabila terjadi sesuatu lalu Edi Fananta Ginting mengatakan "tunggu sebentar disini" dan posisi kunci sepeda motor lengket di kontak.
- Bahwa Edi Fananta Ginting dan saksi Ricky Boang Manalu lalu masuk kedalam kafe 77.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat Edi Fananta Ginting keluar dari kafe bersama korban.
- Bahwa terdakwa hanya melihat korban masuk kedalam kafe menjerit minta tolong dengan memegang bagian perut sambil berteriak "ditusuk aku tolong" dan Edi Fananta Ginting berlari naik sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa yang membawanya.
- Bahwa Edi Fananta Ginting dan terdakwa lalu pergi dan Edi Fananta Ginting menyuruh berhenti di depan kantor Sabhara Padang Bulan Medan.
- Bahwa terdakwa lalu diantar oleh Edi Fananta Ginting pulang sedangkan saksi Ricky Boang Manalu juga turun di kos.
- Bahwa pukul 05.00 wib pagi hari, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di kosan saksi dan mengatakan bahwa korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Konfrontir dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Konfrontir dalam berkas perkara yang menerangkan "bahwa terdakwa melihat awalnya setelah sampai di Kafe 77 lalu Edi Fananta Ginting keluar bersama korban hingga kedepan kafe, kemudian tiba-tiba korban berjalan kedalam kafe dengan sempoyongan sambil berteriak memegang bagian tubuhnya yang berlumuran darah";

Terdakwa. III :

Halaman 38 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Edi Fananta Ginting
- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana menghilangkan nyawa korban orang lain yang terdakwa maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 23.30 Wib di kafe 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Gang Selamat Kecamatan Medan Tuntungan.
- Bahwa korban penusukan yang dilakukan oleh Edi Fananta Ginting adalah korban Janwarisa Sembiring Als Ucok.
- Bahwa sebelum terjadi penusukan yang dilakukan oleh Edi Fananta Ginting terhadap korban bahwa terdakwa bersama Edi Fananta Ginting, terdakwa Syandyta Ginting, saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi sudah terlebih dahulu minum tuak diwarung tuak Trobulu Tuntungan.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi diajak oleh Edi Fananta Ginting ke café 77 Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Gang Selamat Kecamatan Medan Tuntungan tersebut untuk minum tuak dan bir;
- Bahwa ketika berada di kafe 77 tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Awal Sinulingga, saksi Rio Swandi dan Edi Fananta berjoget di café 77 tersebut sedangkan yang bernyanyi pada saat itu adalah korban dan teman-temannya.
- Bahwa setelah berjoget lalu terdakwa dan Edi Fananta Ginting mengajak terdakwa duduk kembali ke meja;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa kembali semuanya duduk ke meja.
- Bahwa terdakwa Edi Fananta Ginting mengajak saksi dan yang lainnya pulang sambil Edi Fananta Ginting membayar tagihan minumannya;
- Bahwa terdakwa pulang berboncengan dengan terdakwa Syandyta Ginting lalu Edi Fananta Ginting berboncengan dengan saksi Awal Sinulingga sedangkan saksi Rio Swandi sendirian;
- Bahwa benar sampai di Simpang Selayang saksi Rio Swandi dan saksi Awal Sinulingga pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Edi Fananta, menyuruh terdakwa dan terdakwa Syandyta Ginting untuk mengambil pisau ke kos saksi Rajuva Ginting;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Syandyta Ginting pergi ke rumah saksi Rajuva Ginting lalu Syandyta Ginting langsung meminjam pisau kepada saksi Rajuva Ginting;

Halaman 39 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisau diterima terdakwa Syandyta Ginting lalu terdakwa dan terdakwa Syandyta Ginting pergi ke kafe Barista menemui Edi Fananta Ginting karena sudah dihubungi oleh Edi Fananta Ginting;
- Bahwa di Kafe barista tersebut ada saksi, terdakwa Syandyta Ginting, Edi Fananta Ginting, terdakwa Rikki Sinulingga dan Irfan Aginta Sembiring
- Bahwa setelah tidak berapa lama berada didepan Warkop Barista lalu terdakwa bersama Irfan Aginta Sembiring berboncengan ke Kafe 77 untuk mengikuti Edi Fananta Ginting;
- Bahwa sesampainya di kafe 77 lalu terdakwa bersama saksi Ricky Boang Manalu, dan terdakwa Syandyta Ginting langsung berjoget;
- Bahwa pada saat berjoget terdakwa mendengar suara teriakan seroang laki-laki "Ditusuk Aku, Tolong" dan kemudian terdakwa berlari keluar kafe.
- Bahwa terdakwa melihat korban sudah bersimbah darah dan terdakwa pun langsung keluar dari kafe 77 bersama teman terdakwa dan pergi meninggalkan kafe 77 untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa mau kembali ke kafe 77 tersebut karena ajakan Edi Fananta Ginting yang mana sebelumnya antara Edi Fananta Ginting dan korban sudah ada masalah;
- Bahwa terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa Syandyta Ginting yang mencari ataupun yang meminjam pisau yang digunakan oleh Edi Fananta Ginting untuk menusuk korban hingga meninggal dunia.
- Bahwa setelah terjadi penikaman terdakwa keluar bersama Irfan Aginta lalu pergi meninggalkan kafe bersama Irfan Aginta mengantarkannya ke kos menaiki sepeda motor berjenis beat dengan nomor kendaraan BK 2373 AGN berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pada saat Edi Fananta Ginting menusuk korban dan pada saat itu terdakwa mengetahui karena mendengar teriakan korban minta tolong di kafe 77;
- Bahwa pada saat di pertengahan jalan ke kos Irfan Aginta, lalu Edi Fananta Ginting menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian menyuruh terdakwa bertemu Edi Fananta Ginting dan terdakwa Syandyta Ginting berjumpa di Ringroad tepatnya di depan Kantor Sabhara.
- Bahwa sesampainya didepan Kantor Sabhara lalu terdakwa bertanya kepada Edi Fananta Ginting " ada apa tadi itu keributan di cafe 77? " lalu Edi Fananta Ginting menjawab " aku tadi itu , kutusuk tadi orang disitu" lalu terdakwa berkata "

Halaman 40 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah gila kau edi “ lalu Edi Fananta Ginting menjawab “ sudah tidak apa-apa itu tidaknya ku bunuh dia”;

- Bahwa setelah itu itu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pisau yang diambil oleh Edi Fananta Ginting dari rumah saksi Rajuva Ginting bisa digunakan untuk menusuk atau menikam;
- Bahwa benar saksi di amankan petugas polisi Polsek Tuntungan jam 06.00 pagi pada hari kejadian pembunuhan itu juga;
- Bahwa yang juga turut diamankan polisi yaitu Edi Fananta Ginting, saksi Awal Sinulingga, terdakwa Syandyta Ginting.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui ada sebuah pembunuhan di kafe 77 setelah diamankan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pisau yang diambil terdakwa dari rumah Rajuva Ginting adalah berbahaya dan bisa melukai orang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pada saat Edi Fananta Ginting menusuk korban yang saksi lihat korban berlari kearah dalam kafe sambil memegang perutnya berteriak, “ Ditusuk Aku, Tolong”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) , yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Tamberen Perangin-angin, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah orangtua dari terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin.
- Bahwa terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin tidak pernah terlibat perkelahian;
- Bahwa sampai saat saksi belum pernah menerima surat penahanan terdakwa Luddy Tanca Aprija Perangin-angin;

2. Saksi Rosmita Sinulingga, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah orangtua dari Edi Fananta Ginting.
- Bahwa Edi Fananta Ginting tidak ada melakukan perkelahian
- Bahwa Edi Fananta Ginting kerja di Toko Mas selama 3 (tiga) Tahun.
- Bahwa Edi Fananta Ginting merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Halaman 41 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi Fananta Ginting menusuk korban pada saat mabuk.

3. Berliana Tinambun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah orangtua dari terdakwa Syandyta Ginting.
- Bahwa terdakwa Syadyta Ginting tidak pernah bekelahi.
- Bahwa terdakwa Syandyta Ginting bekerja di toko mas selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu ditahan baru keluarga dikabari polisi.

4. Repelita Sembiring, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah orangtua dari terdakwa Rikki Sinulingga.
- Bahwa terdakwa Rikki Sinulingga tidak pernah bekelahi.
- Bahwa terdakwa Rikki Sinulingga bekerja di toko mas selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa setelah 4 (empat) hari ditahan baru keluarga dikabari polisi.
- Bahwa anak saksi bukan yang menusuk korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
- 1 (satu) buah celana pendek
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitam

1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putih

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I Syandyta Ginting dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin bersama-sama dengan saksi Edi Fananta Ginting (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun berkunjung ke Kafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu kemudian pada saat sedang berjoget dipanggung Kafe 77 tersebut saksi Edi Fananta Ginting dan korban Alm. Janwarisa Sembiring Als Ucok saling bersenggolan sehingga menimbulkan pertengkaran antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban lalu saksi Edi Fananta Ginting yang merasa tidak senang terhadap korban, kemudian mengajak terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan “ayok pulang, mau dihantamnya aku” selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting bersama terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pergi meninggalkan Kafe 77 tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Simpang Selayang Medan, saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang kerumah sedangkan saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di Simpang Selayang Medan. Kemudian pada saat itu saksi Edi Fananta Ginting yang masih menyimpan perasaan yang tidak senang dan masih dendam terhadap korban berniat untuk melakukan pembalasan terhadap korban lalu kemudian saksi Edi Fananta Ginting berkata kepada terdakwa I dan terdakwa III “belum pernah aku digitukan orang, gak sor aku, balik nanti kita kesana sekalian carikan dulu pisau” dan kemudian terdakwa I dan terdakwa III pergi kerumah saksi Rajuva Ginting untuk mengambil pisau dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian saksi Edi Fananta Ginting menghubungi saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengatakan “dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita” lalu saksi Edi Fananta Ginting pergi ke Warkop Barista yang disusul oleh terdakwa I dan terdakwa III yang telah meminjam pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting menemui saksi Edi Fananta Ginting di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medan, dan selanjutnya saksi Irfan Aginta Sembiring datang bersama dengan terdakwa II Rikki Sinulingga menemui saksi Edi Fananta Ginting di Warkop Barista Medan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Edi Fananta Ginting, terdakwa II dan saksi Irfan Aginta Sembiring di Warkop Barista Medan, lalu terdakwa I menyerahkan pisau yang telah dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut kepada saksi Edi Fananta Ginting, lalu saksi Edi Fananta Ginting menyimpan

Halaman 43 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut dipinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian setelah saksi Edi Fananta Ginting bertemu dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan terdakwa II kemudian saksi Edi Fananta Ginting berkata “ayok Riki kita duluan ada masalahku di kafe 77” lalu saksi Irfan Aginta Sembiring mengatakan “masalah apa, jangan berantam-berantam” lalu saksi Edi Fananta Ginting mengatakan “ayoklah kau bonceng si Ludi, taunya nanti kalian” lalu terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No.Pol. 4645 UH pergi ke Kafe 77 lebih dulu, dan diikuti oleh terdakwa III yang berboncengan dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373 AGD pergi menuju ke Kafe 77, sedangkan terdakwa II berboncengan mengendarai Sepeda Motor jenis N.Max berwarna putih BK 4699 AGW untuk menjemput saksi Ricky Boang Manalu di Warkop Royal Medan dan selanjutnya dengan berboncengan tiga saksi Edi Fananta Ginting, terdakwa II dan Ricky Boang Manalu pergi menuju Cafe 77;

- Bahwa sesampainya di Kafe 77 lalu terdakwa I masuk duluan kedalam kafe yang disusul terdakwa III dan kemudian berjoget didalam Cafe tersebut, disusul dengan saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan terdakwa II dan saksi Ricky Boang Manalu dan sesampainya didepan Cafe tersebut lalu saksi Edi Fananta Ginting menyuruh terdakwa II untuk menunggu didepan Kafe 77 dan memerintahkan saksi Rikki Sinuligga untuk memutar sepeda motor dengan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menusuk korban maka terdakwa II dapat dengan mudah membawa saksi Edi Fananta Ginting melarikan diri dari Kafe 77 tersebut, sedangkan posisi saksi Ricky Boang Manalu sendiri masuk kedalam Cafe untuk bergabung dengan teman lainnya yang sedang berjoget;

- Bahwa selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting yang sudah dalam keadaan emosi dan marah kemudian masuk kedalam Kafe dan langsung mendatangi korban yang saat itu sedang duduk di kursi tempat korban dan teman-temannya berkumpul lalu saksi Edi Fananta Ginting mengajak korban untuk keluar dari Kafe 77 dengan mengatakan “ayok dulu kedepan bang ada tadi masalah” lalu korban yang tidak merasa curiga ikut bersama saksi Edi Fananta Ginting keluar Kafe 77 dan sesampainya didepan Jalan Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya dan langsung menusuk korban dibagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian saksi Edi Fananta Ginting mencabut kembali pisau tersebut dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka mengeluarkan darah dan kesakitan kemudian seketika itu juga terdakwa II yang sudah posisi standby diatas sepeda motor

Halaman 44 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi tancap gas dan menghampiri saksi Edi Fananta Ginting yang sudah berlari di pinggir jalan dan kemudian membantu saksi Edi Fananta Ginting pergi melarikan diri meninggalkan Kafe tersebut menuju ke arah Kantor Sabhara Polda Sumut;

- Bahwa melihat saksi Edi Fananta Ginting yang sedang melakukan penikaman terhadap korban lantas terdakwa III, terdakwa I, saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Ricky Boang Manalu langsung pergi meninggalkan Kafe untuk menyelamatkan diri dan kemudian berkumpul dengan saksi Edi Fananta Ginting dan terdakwa II di depan Kantor Sabhara Polda Sumut dimana saat itu saksi Edi Fananta Ginting berkata kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bahwa dirinya telah menusuk korban dengan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa III, saksi Irfan Aginta Sembiring, terdakwa II dan saksi Ricky Boang Manalu pergi pulang kerumah masing-masing membubarkan diri sedangkan terdakwa bersama terdakwa I pergi dengan berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor menuju kerumah saksi Rajuva Ginting untuk mengembalikan pisau yang dipergunakan saksi Edi Fananta Ginting tersebut kepada saksi Rajuva Ginting;
- Bahwa atas kejadian penikaman tersebut, korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung Kafe ke Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan untuk mendapatkan pertolongan medis dan ternyata sesampainya di Rumah Sakit pihak Rumah Sakit menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 03 Mei 2021 No. 01/V/2021/RS.Bhayangkara yang dibuat oleh dr. H. Mistur Ritonga, MH. Kes. SPF (K), dokter pada rumah sakit bhayangkara tingkat II Kota Medan, yang pada kesimpulan menyebutkan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka robek pada dagu, dijumpai luka tusuk pada dagu
- Dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dan ujung jari tampak pucat

Dari hasil pemeriksaan dalam :

- Dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam;

Halaman 45 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk di dada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak di dalam kantung jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa. I Syandyta Ginting, Terdakwa.II Rikki Sinulingga, Terdakwa.III Luddy Tanca Aprija Perangin-Angin dapat dipersalahkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 338 Jo 55 ayat (1) Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP yang mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
6. Unsur dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah Setiap Orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang atau badan hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka dalam perkara aquo adapun Orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa. I Syandyta Ginting, Terdakwa II Rikki Sinulingga, Terdakwa. III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa diperiksa oleh Majelis Hakim di depan persidangan, ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Para Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa. I Syandyta Ginting, Terdakwa II Rikki Sinulingga, Terdakwa. III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan pada saat kejadian, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud **dengan sengaja**. Oleh Memorie Van Toelieting dijelaskan bahwa kesengajaan sama dengan “Willen et Wettens”, yang artinya diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dilakukan “dengan sengaja” apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukannya dan menghendaki akibat yang timbul karena perbuatannya tersebut dan akibat perbuatannya tersebut merupakan tujuan dari sipelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa. I Syandyta Ginting dan Terdakwa. II Luddy Tanca Aprija Perangin-angin (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun berkunjung ke Cafe 77 di Jalan Bunga Rinte Raya Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, lalu kemudian pada saat sedang berjoget dipanggung cafe 77 tersebut, saksi Edi Fananta Ginting (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan korban almarhum Janwarisa Sembiring Alias Ucok saling bersenggolan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban, lalu saksi Edi Fananta Ginting yang merasa tidak senang terhadap korban, kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan **“ayo pulang, mau dihantamnya aku”**, selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting bersama Terdakwa I dan Terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pergi meninggalkan cafe 77 tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya disimpang Selayang Medan, saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun pulang kerumah, sedangkan saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan Terdakwa.I dan Terdakwa III tetap berada disimpang Selayang Medan. Kemudian pada saat itu saksi Edi Fananta Ginting yang masih menyimpan perasaan yang tidak senang dan masih dendam terhadap korban dan berniat ikut melakukan pembalasan kepada korban, lalu saksi Edi Fananta Ginting berkata : **“ayo balik kesana, belum pernah aku digituin orang, gak sor aku ambil pisau”**. Dan selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencari pisau;
- Bahwa setelah saksi Edi Fananta Ginting menerima pisau dari Terdakwa I dan Terdakwa III, lalu saksi Edi Fananta Ginting menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kirinya dan selanjutnya mengajak teman-temannya untuk kembali lagi ke cafe 77;
- Bahwa sesampainya di cafe 77, lalu Terdakwa.I masuk duluan kedalam cafe 77 yang disusul dengan Terdakwa.III dan kemudian berjoget didalam cafe tersebut, disusul dengan saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan Terdakwa.II dan saksi Ricky Boang Manalu, dan sesampai didepan cafe tersebut lalu saksi Edi Fananta Ginting menyuruh Terdakwa.II untuk menunggu didepan cafe 77 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa.II untuk memutar sepeda motor dengan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menusuk korban maka Terdakwa.II dapat dengan mudah membawa saksi Edi Fananta Ginting untuk melarikan diri dari cafe 77 tersebut, sedangkan posisi saksi Ricky Boang Manalu sendiri masuk kedalam cafe untuk bergabung dengan teman lainnya yang sedang berjoget;

- Bahwa selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting masuk kedalam cafe 77 dan langsung mendatangi korban yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya berkumpul, lalu saksi Edi Fananta Ginting mengajak korban untuk keluar dari cafe 77, dengan mengatakan **“ayo dulu kedepan bang, ada tadi masalah”**, lalu korban yang tidak merasa curiga ikut bersama Saksi Edi Fananta Ginting keluar dari cafe 77, dan ketika sampai didepan jalan cafe 77, lalu saksi Edi Fananta Ginting mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya dan langsung menusuk korban dibagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisaunya dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka berlumuran darah kemudian seketika itu juga Terdakwa.II yang sudah dalam posisi standby diatas sepeda motor langsung tancap gas dan menghampiri saksi Edi Fananta Ginting yang sudah berlari dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa.II membantu saksi Edi Fananta Ginting pergi melarikan diri meninggalkan cafe 77 menuju arah kantor Sabhara Polda Sumut;

- Bahwa melihat saksi Edi Fananta Ginting sudah melakukan penikaman terhadap korban, lalu Terdakwa.I, Terdakwa.III, saksi Irfan Aginta Sembiring dan saksi Ricky Boang Manalu langsung pergi meninggalkan cafe 77 untuk menyelamatkan diri dan kemudian berkumpul dengan saksi Edi Fananta Ginting dan Terdakwa.II didepan kantor sabhara polda sumut dimana saat itu saksi Edi Fananta Ginting berkata kepada Terdakwa.I, Terdakwa.II dan Terdakwa. III bahwa dirinya telah menusuk korban dan tidak lama kemudian Terdakwa.III, saksi Irfan Aginta Sembiring, Terdakwa. II dan saksi Ricky Boang Manalu pergi pulang kerumah masing-masing membubarkan diri, sedangkan saksi Edi Fananta Ginting bersama Terdakwa.I pergi dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi Rajuva Ginting untuk mengembalikan pisau yang dipergunakan saksi Edi Fananta Ginting tersebut kepada saksi Rajuva Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihatlah dengan jelas perbuatan Para Terdakwa telah **“dengan sengaja”** mengetahui dan menghendaki apa yang mereka perbuat dengan memuluskan jalan bagi saksi Edi Fananta Ginting untuk membunuh saksi korban, dimana Terdakwa.I dan Terdakwa.III

Halaman 49 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencarikan pisau untuk saksi Edi Fananta Ginting sedangkan Terdakwa.II yang berjaga-jaga (standbay) di atas sepeda motornya untuk melarikan saksi Edi Fananta Ginting setelah melakukan penusukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan : **“direncanakan terlebih dahulu”** adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi ‘sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, yang terpenting dalam hal itu sipelaku masih dapat berpikir, masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat setelah saksi Edi Fananta Ginting bersenggolan di cafe 77 dengan korban, lalu saksi Edi Fananta Ginting mengajak teman-temannya pulang, dan ketika sampai disimpang selayang medan, pada saat itu saksi Edi Fananta Ginting masih menyimpan perasaan tidak senang dan masih dendam terhadap korban dan berniat untuk melakukan pembalasan kepada korban, lalu saksi Edi Fananta Ginting berkata **“ayo balik kesana, belum pernah aku digituin orang, gak sor aku ambil pisau”** dan menyuruh Terdakwa.I dan Terdakwa.III untuk mencarikan pisau yang akan digunakan oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk menusuk korban, dan selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting juga menyuruh Terdakwa.II untuk menunggu didepan cafe 77 agar dalam keadaan standbay diatas sepeda motor, dengan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menusuk

Halaman 50 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban maka Terdakwa.II dapat dengan mudah membawa saksi Edi Fananta Ginting untuk melarikan diri dari cafe 77 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting masuk kedalam cafe 77 dan langsung mendatangi korban yang saat itu sedang duduk bersama teman-temannya berkumpul, lalu saksi Edi Fananta Ginting mengajak korban untuk keluar dari cafe 77, dengan mengatakan **“ayo dulu kedepan bang, ada tadi masalah”**, lalu korban yang tidak merasa curiga ikut bersama Saksi Edi Fananta Ginting keluar dari cafe 77, dan ketika sampai didepan jalan cafe 77, lalu saksi Edi Fananta Ginting mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya dan langsung menusuk korban dibagian dada korban yang mengenai jantung korban, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisaunya dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka berlumuran darah kemudian seketika itu juga Terdakwa.II yang sudah dalam posisi standbay diatas sepeda motor langsung tancap gas dan menghampiri saksi Edi Fananta Ginting yang sudah berlari dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa.II membantu saksi Edi Fananta Ginting pergi melarikan diri meninggalkan cafe 77 menuju arah kantor Sabhara Polda Sumut;

Menimbang, bahwa atas penikaman tersebut, korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung cafe 77 kerumah sakit umum pusat H. Adam Malik Medan untuk mendapatkan pertolongan medis, dan ternyata sesampainya dirumah sakit pihak rumah sakit menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diatas, apabila dilihat dari persiapan-persiapan Para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban terdapat waktu yang relatif cukup dalam mempersiapkan dan melaksanakan perbuatannya itu, namun Para Terdakwa tidak ada niat untuk membatalkan rencana tersebut, meskipun tersedia rentang waktu untuk berfikir memastikan niatnya untuk melakukan tindakan dengan pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian telah menunjukan perbuatan tersebut telah direncanakan dahulu, mulai dari persiapan, pelaksanaan perbuatan maupun setelah melaksanakan perbuatan, sehingga terjadinya penikaman terhadap korban karena adanya kerjasama antara saksi Edi Fananta Ginting dengan Para Terdakwa, sehingga saksi Edi Fananta Ginting dengan mudah dapat mencapai tujuan atau keinginan untuk membalas dendam kepada korban dengan menusuk korban dengan menggunakan pisau yang telah disediakan oleh Terdakwa.I dan Terdakwa.III;

Halaman 51 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 3 dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa (Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III, bersama-sama dengan saksi Edi Fananta Ginting), sehingga mengakibatkan saksi korban Januari Sembiring Alias Ucok (korban) meninggal dunia, sebagaimana yang telah diterangkan dalam V.E.R Tanggal 03 Mei 2021, No. 01/V/2021/RS.Bhayangkara, yang dibuat oleh dr. H. Mistur Ritonga, MH. Kes. SPF (K), dokter pada rumah sakit bhayangkara tingkat.II Kota Medan, yang pada kesimpulan menyebutkan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka robek pada dagu, dijumpai luka tusuk pada dagu,
- Dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri dan ujung jari tampak pucat

Dari hasil pemeriksaan dalam :

- Dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam;
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk di dada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak di dalam kantung jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak Pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Halaman 53 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) KUHP di isyaratkan sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, ada dua syarat bagi adanya tindak pidana penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- Kesatu, kerjasama yang disadari antara Para Pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka.
- Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, didalam delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana, ada kerjasama yang disadari antara Para Pelaku dan mereka bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut jika dihubungkan dengan perkara aquo, dimana terlihat dengan jelas serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Edi Fananta Ginting, mulai dari persiapan hingga sampai dengan pelaksanaan pembunuhan, terlihat peran masing-masing Terdakwa, dimana sebelum saksi Edi Fananta Ginting melakukan penusukan terhadap korban, saksi Edi Fananta Ginting terlebih dahulu telah dibantu oleh kawan-kawannya, diantaranya Terdakwa.I, dan Terdakwa III. yang diberi peran oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk mencarikan pisau, yang digunakan oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk menusuk korban yang mengenai bahagian dada korban, sedangkan Terdakwa. II Rikki Sinulingga yang diberi tugas oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk menunggu didepan cafe 77 dalam keadaan standbay diatas sepeda motor, dengan maksud dan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menusuk korban maka Terdakwa.II Rikki Sinulingga dapat dengan mudah membawa saksi Edi Fananta Ginting untuk melarikan diri dari cafe 77 tersebut, dan setelah saksi Edi Fananta Ginting berhasil menusuk korban dibagian dada korban yang mengenai jantung korban kemudian saksi Edi Fananta Ginting mencabut kembali pisaunya dan langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka mengeluarkan darah, kemudian seketika itu juga Terdakwa.II Rikki Sinulingga yang sudah dalam posisi standbay diatas sepeda motor langsung pergi tancap gas dan menghampiri saksi Edi Fananta Ginting yang sudah berlari dipinggir jalan dan kemudian membantu saksi Edi Fananta Ginting pergi melarikan diri meninggalkan cafe 77;

Halaman 54 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat kerjasama yang disadari, diketahui dan dikehendaki oleh masing-masing Para Terdakwa (Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa.III) dan saksi Edi Fananta Ginting secara bersama-sama melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 5 ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Mengandung arti kehendak untuk memberikan bantuan kepada pelaku pidana untuk benar-benar membantu apabila pelaku utama yang menghendakinya yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik atau dapat pula berarti bahwa para terdakwa secara langsung telah bekerja sama untuk membantu kepentingan pelaku utama mencapai tujuannya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta alat bukti petunjuk berikut barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa sebelum saksi Edi Fananta Ginting melakukan penusukan terhadap korban, maka saksi Edi Fananta Ginting terlebih dahulu dibantu oleh Terdakwa.I dan Terdakwa.III yang diberi tugas oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk mencari pisau yang digunakan oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk menusuk korban, sedangkan Terdakwa.II yang diberi tugas oleh saksi Edi Fananta Ginting untuk menunggu didepan cafe 77 dalam keadaan standby diatas sepeda motor, dengan tujuan apabila Terdakwa telah menusuk korban maka Terdakwa.II dapat dengan mudah membawa Terdakwa untuk melarikan diri dari cafe 77 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terlihat dengan jelas peranan dari masing-masing Para Terdakwa (Terdakwa.I, Terdakwa.II, Terdakwa. III), secara langsung telah bekerjasama untuk membantu pelaku utama, yakni saksi Edi Fananta Ginting untuk mencapai maksud dan tujuannya dan kerjasama tersebut adalah demikian lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke 6 ini, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi, oleh serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal tidak ada niat dari Para Terdakwa untuk membunuh korban yang ada hanya niat Para Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban. Bukan sengaja ingin membunuh, sehingga kematian dari korban bukanlah tujuan utama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan teori hukum dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan yang dilakukannya dengan mengarahkan senjata tajam berupa pisau ke arah atau kebahagian dada yang merupakan organ vital manusia bisa berakibat hilangnya jiwa atau nyawa dari korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas merupakan sikap hukum yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi No.1 / yur / pid / 2018 yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

“unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api dibahagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bahagian dada, perut dan kepala”;

Menimbang, bahwa bersumber pada beberapa putusan antara lain :

- a. Putusan No. 908 K / Pid / 2006 (menyerang paru-paru kiri dan kanan)
- b. Putusan No. 1293 K / Pid / 2013 (menyerang bahagian perut dengan pisau)
- c. Putusan No. 692 K / Pid / 2015 (menyerang bahagian kepala dengan arit)
- d. Putusan No. 598 K / Pid / 2017 (menyerang bahagian dada)

Halaman 56 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersumber dari beberapa putusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya berniat untuk menganiaya korban, namun ternyata serangan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia karena Terdakwa menggunakan alat tertentu dan menyerang korban dibahagian tubuh tertentu, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bahagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggalkan dunia sehingga Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad Tanggal 23 Juli 1937);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, dan untuk itu pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Para Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
- 1 (satu) buah celana pendek
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putih

Halaman 57 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Janwarisa Sembiring meninggal dunia;
- Bahwa antara para terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa para terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Syandyta Ginting, terdakwa II Rikki Sinulingga, dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu rebook warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk crocodile
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak lengan pendek warna merah

Disita dari Arianto Sembiring

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam merk ten second
- 1 (satu) buah celana pendek

disitadari Edi FanantaGinting

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 4645 UH berwarna hitam

Disita dari Syandya Ginting

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat BK 2373 AGN berwarna hitam

Disita dari Luddy Tanca Aprija Perangin-angin

- 1 (satu) unit sepeda motor merk N.Max BK 4699 AGW berwarna putih

Disita dari Edi Fananta Ginting

Halaman 59 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Seluruh barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama
Edi Fananta Ginting**

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H, dan Donald Panggabean, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Teleconference yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Denny L Tobing, S.H., M.H

Hj. Murni Rozalinda, S.H.,M.H

Donald Panggabean, S.H

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH.,MH

Halaman 60 Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn